



ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY ŠPECIÁL

(ďalej len „Zmluva“) kategórie PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE uzatvorená v zmysle ustanovení § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka a príslušných ustanovení Zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

ODBERATEĽ

Názov: Spojená škola

Ulica: Bobrovec

| Súpisné číslo: 490

| Orientačné č.:

Obec: Bobrovec

| PSČ: 0 | 3 | 2 | 2 | 1

IČO: 57293341

| DIČ:

| IČ DPH:

Zapísaný v (OR, ŽR, iný):

IBAN:

| SWIFT (BIC):

Zastúpený

| Funkcia:

Telefón:

| Mobil:

E-mail:

| SK NACE:

(ďalej len „Odberateľ“)

(Odberateľ a Dodávateľ spoločne v ďalšom texte aj „Zmluvné strany“)

ADRESA PRE ZASIELANIE KOREŠPONDENCIE

☒ totožná s adresou sídla

Ulica: Bobrovec

| Súpisné číslo: 490

| Orientačné č.:

Obec: Bobrovec

| PSČ: 0 | 3 | 2 | 2 | 1

SÚHLAS S ELEKTRONICKOU FAKTÚROU¹⁾

☒ Súhlasím so zasielaním elektronickej faktúry na e-mailovú adresu: ekonom@zsbobrovec.sk

SPÔSOB ÚHRADY FAKTÚR A PREDDAVKOVÝCH PLATIEB

☐ Súhlas k inkasu²⁾ ☒ Príkaz na úhradu³⁾ ☐ Peňažný poukaz „U“

VIAZANOSŤ ZMLUVY

Viazanosť od: 1 / 2 / 2 0 2 6 Viazanosť do: 3 1 / 1 2 / 2 0 2 6

DODÁVATEĽ:

Meno a priezvisko:

Funkcia: riaditeľ sekcie Predaj B2C zákazníkom

Podpis

Dátum podpisu:

ODBERATEĽ:

Meno a priezvisko: MGC

Funkcia: RIADITEĽKA

Podpis a pečiatka

Dátum podpisu:

**SPOJENÁ ŠKOLA
BOBROVEC 490**

-3-

- 1) Podľa zákona o DPH elektronickej faktúry možno vydať len so súhlasom Odberateľa. V prípade súhlasu so zasielaním elektronickej faktúry vám odporúčame iný spôsob úhrady faktúr, ako je „peňažný poukaz U“.
- 2) Pri uvedenom spôsobe úhrady je potrebné uviesť bankové spojenie Odberateľa a doložiť vypísané tlačivo Mandát pre inkaso SEPA.
- 3) Pri uvedenom spôsobe úhrady je potrebné uviesť bankové spojenie Odberateľa.

VYHLÁSENIE ODBERATEĽA: Odberateľ vyhlasuje a svojím podpisom potvrdzuje, že mu boli pred uzavretím Zmluvy poskytnuté všetky informácie o spracúvaní osobných údajov podľa čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, a že sa oboznámil s Dodávateľovými Podmienkami a informáciami o spracúvaní osobných údajov v kaznických centrách Dodávateľa, čím si Dodávateľ splnil voči Odberateľovi informačnú povinnosť. Zároveň Odberateľ svojím podpisom potvrdzuje, že prevzal súhrn obsahu tejto Zmluvy. Odberateľ svojím podpisom potvrdzuje: [1.] pravdivosť poskytnutých osobných údajov, [2.] že mu boli poskytnuté informácie a poučenie o právach v zmysle zákona o ochrane osobných údajov, [3.] že pred uzavretím tejto Zmluvy prevzal dokument Podmienky a informácie o spracúvaní osobných údajov pre odberateľov elektriny, odberateľov plynu a ich zástupcov, ktorého aktuálna verzia je vždy dostupná na www.sse.sk v časti Ochrana osobných údajov a Cookies a v zákaznických centrách Dodávateľa, [4.] že bol informovaný o skutočnosti, že Dodávateľ môže spracúvať jeho osobné údaje aj bez súhlasu

Odberateľa na účel: informovanie o ponukách vlastných podobných tovarov a služieb – priamy marketing v prípadoch, keď existuje predpoklad, že tieto informácie Odberateľa zaujímajú (napr. využíva alebo využíval podobný produkt alebo službu), (ďalej aj len „priamy marketing“). Informovanie môže prebiehať osobne, poštou, telefonicky (vrátane SMS a MMS), elektronicky (napr. e-mailom). Odberateľ má možnosť voči spracúvaniu osobných údajov na účel priameho marketingu kedykoľvek **namietat**, v prípade námietky nebudú osobné údaje ďalej spracúvané na priamy marketing. Bližšie informácie k tomuto účelu spracúvania osobných údajov sú obsiahnuté v Podmienkach a informáciách o spracúvaní osobných údajov pre odberateľov elektriny, odberateľov plynu a ich zástupcov, ktoré Odberateľ obdržal.

☐ odmietam používanie kontaktných údajov na vyššie uvedený účel priameho marketingu (v prípade, že Odberateľ nemá záujem o informovanie o ponukách vlastných podobných tovarov a služieb Dodávateľa, označí políčko krížikom x)

SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Súhlasím so spracúvaním svojich osobných údajov prevádzkovateľom: Stredoslovenská energetika, a. s., so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51 865 467, zapísanej v OR Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka č. 10956/L, e-mail: marketing@sse.sk (ďalej len: „prevádzkovateľ“) na účel poradenstva, informovania o akýchkoľvek produktoch, službách a akciách prevádzkovateľa a spolupracujúcich tretích strán (napr. reklamné kampane, benefity, poukazy a pod.), a to osobne, poštou, telefonicky (vrátane SMS a MMS) alebo elektronicky (napr. e-mailom). Kontakt na zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov – sídlo prevádzkovateľa alebo dpo@sse.sk. Súhlasím, aby prevádzkovateľ vykonával profilovanie na základe analýzy informácií o mnohou využívaných produktoch, službách a mojich preferenciách a zasielal mi personalizované marketingové ponuky, ktoré budú zodpovedať mojim záujmom a potrebám. Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Súhlas, ktorý udeľujem na obdobie od jeho udelenia do 10 rokov odo dňa ukončenia zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom, sa vzťahuje na identifikačné a kontaktné údaje a tiež údaje vyplývajúce zo zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom. Tento súhlas je slobodne daný, konkrétnym, informovaným a jednoznačným prejavom mojej vôle. Potvrdzujem, že pred udelením súhlasu som bol/-a informovaný/-á o príjemcoch osobných údajov, podmienkach spracúvania mojich osobných údajov a právach dotknutej osoby – Podmienky a informácie o spracúvaní osobných údajov pre osoby, ktoré udeľili marketingový súhlas – a tieto podmienky sú dostupné na www.sse.sk, v časti Ochrana osobných údajov Cookies a v zákaznických centrách prevádzkovateľa. Rovnako potvrdzujem, že pred udelením súhlasu som bol/-a informovaný/-á o skutočnosti, že mám právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas, i o spôsoboch jeho odvolania a že aktuálna verzia Podmienok a informácií o spracúvaní osobných údajov pre osoby, ktoré udeľili marketingový súhlas, sa nachádza vždy na www.sse.sk v časti Ochrana osobných údajov a Cookies a v zákaznických centrách prevádzkovateľa.

Podpis a dátum:

Článok 1. PREDMET ZMLUVY

1.1. Zmluvou sa zaväzuje Dodávateľ dodávať Odberateľovi mimo domácnosti (ďalej len „Odberateľ“) elektrinu vymedzenú množstvom a časovým priebehom výkonu, zabezpečiť distribúciu elektriny do všetkých odberných miest Odberateľa uvedených v Prilohe Zoznam odberných miest Odberateľa vrátane súvisiacich služieb a prevziať za Odberateľa zodpovednosť za odchýlku (ďalej len „Dodávka elektriny“) a Odberateľ sa zaväzuje odberať elektrinu od Dodávateľa počas celého dohodnutého zmluvného obdobia a zaplatiť Dodávateľovi cenu za dodanú elektrinu a distribúciu elektriny a súvisiace služby podľa tejto Zmluvy a Cenovej ponuky/Závaznej objednávky (ďalej aj „Dohodnutá cena“), ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy a ktorá obsahuje cenu za dodávku elektriny a prevzatie zodpovednosti za odchýlku, ku ktorým sa pripočítajú Regulované poplatky, tak ako sú zadefinované nižšie v bode 4.1. Zmluvy, odvod do Národného jadrového fondu (ďalej aj „NJF“) a príslušné dane. Informácie o cene Regulovaných poplatkov môže Odberateľ získať na webovom sídle Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej aj „ÚRSO“ alebo „úrad“) www.urso.gov.sk, na webovom sídle Dodávateľa www.sse.sk alebo na kontaktných miestach Dodávateľa. Odberateľ je povinný uhradiť Dodávateľovi aj ďalšie platby, resp. poplatky súvisiace s predmetom Zmluvy, ak svojim konaním alebo nekonaním vyvolal vznik skutočnosti a/alebo potrebu uskutočnenia ďalších úkonov zo strany Dodávateľa alebo príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy, a tieto sú spočítané podľa platného Cenníka služieb Dodávateľa, ktorý je zverejnený na webovom sídle Dodávateľa www.sse.sk alebo platného Cenníka služieb príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy (ďalej aj „PDS“), ktorý je zverejnený na webovom sídle príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Cena za dodanú elektrinu môže byť dohodnutá aj spôsobom určenia alebo výpočtu ceny. Pre vylúčenie pochybností, Odberateľ je povinný uhradiť Dodávateľovi aj dodatočné platby spojené s vybraným spôsobom úhrady platieb za Dodávku elektriny alebo preddávkových platieb, tieto platby neprekročia priamo vyvolané náklady na strane Dodávateľa elektriny, ktoré mu vzniknú v súvislosti s vybraným spôsobom úhrady predmetných platieb.

1.2. Podmienkou pre dodržanie termínu začatia Dodávky elektriny je splnenie technických a obchodných podmienok pripojenia a obchodných podmienok Dodávateľa. Dodávku elektriny nemožno začať skôr, ako dôjde k montáži určeného meradla zo strany PDS a ku zaradeniu odberného miesta Odberateľa do bilančnej skupiny Dodávateľa.

1.3. Dodávka elektriny bude uskutočňovaná podľa Zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o energetike“) a platných „Obchodných podmienok dodávky elektriny pre podnikateľov a organizácie“ (ďalej len „OP“). Tieto OP Odberateľ obdržal pri podpise Zmluvy, oboznámil sa s ich obsahom, ktorému porozumel, a zaväzuje sa ich dodržiavať.

1.4. Dodávka elektriny je splnená prechodom elektriny z distribučnej sústavy príslušného PDS, ku ktorej je odberné miesto Odberateľa pripojené, do odberného miesta Odberateľa, t. j. prechodom elektriny cez odovzdávacie miesto, v ktorom sa zároveň uskutočňuje prechod vlastníckych práv k dodanej elektrine a nebezpečenstvo škody.

1.5. Pokiaľ v tejto Zmluve nie je uvedené inak, distribúciu elektriny zabezpečí Dodávateľ pre Odberateľa v rozsahu a za podmienok uvedených v platnom a účinnom prevádzkovom poriadku PDS (ďalej len „Prevádzkový poriadok“), ktorý bol schválený ÚRSO. Prevádzkový poriadok v platnom a účinnom znení je spravidla zverejnený na webovom sídle PDS.

1.6. Spôsob oznámenia termínu výmeny určeného meradla a informáciu o dôvodoch výmeny určeného meradla ustanovuje Zákon o energetike, t. j. pri plánovanej výmene určeného meradla bude termín oznámený písomne alebo elektronicky aspoň 15 dní vopred, to neplatí, ak Odberateľ súhlasí s neskorším termínom oznámenia výmeny určeného meradla a pri neplánovanej výmene určeného meradla. Dôvody výmeny určeného meradla, náhradný spôsob určenia množstva dodanej elektriny v prípade poruchy určeného meradla alebo mimo určeného termínu odpočtu, sú upravené v Prevádzkovom poriadku príslušného PDS.

1.7. Dodávateľ poslednej inštancie je povinný dodávať elektrinu odberateľom elektriny, ktorí sú pripojení k sústave a ktorých dodávateľ

stratil spôsobilosť dodávať elektrinu podľa Zákona o energetike alebo ak dôjde k zastaveniu procesu zmeny dodávateľa elektriny a zároveň ku dňu prerušenia dodávok elektriny nemajú zabezpečenú dodávku iným spôsobom. Dodávateľ poslednej inštancie je povinný dodávať elektrinu najviac počas troch mesiacov. Dodávka poslednej inštancie začína dňom nasledujúcim po dni, v ktorom pôvodný dodávateľ stratil spôsobilosť dodávať elektrinu. Skutočnosť, že dodávateľ elektriny stratil spôsobilosť dodávať elektrinu podľa Zákona o energetike alebo ak dôjde k zastaveniu procesu zmeny dodávateľa elektriny a zároveň odberateľ elektriny ku dňu prerušenia dodávok elektriny nemá zabezpečenú dodávku iným spôsobom, oznámi odberateľovi bezodkladne prevádzkovateľ sústavy, do ktorej je odberateľ elektriny pripojený, a to v rozsahu podľa príslušnej vyhlášky ÚRSO, ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou, obsahové náležitosti prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy, organizátora krátkodobého trhu s elektrinou a rozsah obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy (ďalej len „Pravidlá trhu“). Informácia koncovým odberateľom elektriny o začiatku dodávky poslednej inštancie obsahuje poučenie o dôvodoch vzniku dodávky poslednej inštancie, dobe jej trvania a možnostiach jej ukončenia. Dodávateľom poslednej inštancie je držiteľ povolenia na dodávku elektriny, ktorý dodáva elektrinu koncovým odberateľom elektriny, ktorého rozhodnutím určí Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. Režim dodávky poslednej inštancie je upravený v Zákone o energetike a v Pravidlách trhu.

Článok 2. DOBA PLATNOSTI ZMLUVY

2.1. V prípade, že sa Zmluva uzatvára za súčasnej prítomnosti oboch zmluvných strán, nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami za súčasného splnenia OP Dodávateľa a uzatvára sa na dobu určitú, ktorá je dohodnutá v časti Zmluvy Viazanosť zmluvy (ďalej len „Zmluvné obdobie“) a platí pre všetky odberné miesta Odberateľa uvedené v Prílohe Zoznam odberných miest Odberateľa. Zmluva nadobúda účinnosť odo dňa začatia Dodávky elektriny. Zmluvné strany sa v súlade s § 47a odsek 2 Občianskeho zákonníka dohodli, že povinne zverejňovaná Zmluva nadobúda účinnosť po jej zverejnení, a to dňom začatia Dodávky elektriny. Zmluva sa predlžuje o dobu ďalších 12 mesiacov, a to aj opakovane, pokiaľ niektorá zmluvná strana najneskôr 2 mesiace pred uplynutím doby trvania Zmluvy druhej zmluvnej strane písomne neoznámí, že s predĺžením doby trvania Zmluvy nesúhlasí.

2.2. V prípade, že Odberateľ obdržal zo strany Dodávateľa podpísanú Zmluvu (Zmluva môže byť zo strany Dodávateľa podpísaná aj mechanickými prostriedkami), zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva nadobúda platnosť za súčasného splnenia troch podmienok, a to, že Zmluvu podpíše aj Odberateľ, čím Zmluvu prijíma a vyjadruje s ňou súhlas, a Odberateľ obojstranne podpísanú Zmluvu doručí Dodávateľovi na adresu Dodávateľa uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy a súčasne splní OP Dodávateľa. V prípade, že sa Zmluva stane platnou v zmysle predchádzajúcej vety, uzatvára sa na dobu určitú, ktorá je dohodnutá v časti Zmluvy Viazanosť zmluvy (ďalej len „Zmluvné obdobie“), a platí pre všetky odberné miesta Odberateľa uvedené v Prílohe Zoznam odberných miest Odberateľa. Zmluva nadobúda účinnosť odo dňa začatia Dodávky elektriny. Zmluva sa predlžuje o dobu ďalších 12 mesiacov, a to aj opakovane, pokiaľ niektorá zmluvná strana najneskôr 2 mesiace pred uplynutím doby trvania Zmluvy druhej zmluvnej strane písomne neoznámí, že s predĺžením doby trvania Zmluvy nesúhlasí. Zmluvné strany sa v súlade s § 47a odsek 2 Občianskeho zákonníka dohodli, že povinne zverejňovaná Zmluva nadobúda účinnosť po jej zverejnení, a to dňom začatia Dodávky elektriny.

2.3. Ak Odberateľ nesúhlasí so zmenou ceny za dodávku elektriny alebo so zmenou OP (ďalej len „Zmena“), ktoré mu oznámil Dodávateľ spôsobom určeným v OP a v lehote podľa Zákona

o energetike, má právo Zmluvu bezodplatne vypovedať s účinnosťou najskôr k plánovanému dňu účinnosti Zmeny doručením oznámenia o výpovedi Zmluvy Dodávateľovi najneskôr 15 dní pred plánovaným dňom účinnosti Zmeny. Právo vypovedať Zmluvu podľa prechádzajúcej vety Odberateľovi neprináleží, ak sa mení cena za distribúciu a súvisiace služby, prípadne iné regulované alebo zákonom stanovené poplatky (napr. tarifa za straty pri distribúcii elektriny, tarifa za systémové služby a za prevádzkovanie systému).

2.4. Zmluva ukončená spôsobom podľa bodu 2.1. až 2.3. bude ukončená bez poplatku.

2.5. V prípade, že nedôjde k začatiu Dodávky elektriny v lehote 12 mesiacov od termínu začatia dodávky uvedeného v Zmluve alebo do 12 mesiacov od platnosti Zmluvy, ak termín začatia dodávky nie je určený, môže ktorákoľvek zmluvná strana od Zmluvy odstúpiť. Odstúpenie je účinné dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.

2.6. Zmluvné strany sa dohodli, že Odberateľ je povinný poskytnúť Dodávateľovi po podpise Zmluvy všetku potrebnú súčinnosť, prípadne realizovať úkony v zmysle príslušnej právnej úpravy a Prevádzkového poriadku na to, aby sa Dodávateľ stal dodávateľom elektriny do odberného miesta Odberateľa vykonaním úspešnej zmeny dodávateľa elektriny v súlade so Zmluvou (ďalej len „Zmena dodávateľa“) a/alebo po podpise Zmluvy je Odberateľ povinný zdržať sa akýchkoľvek úkonov, ktoré by úspešnej zmene dodávateľa mohli zabrániť, t. j. najmä, ale nielen, ukončenie Zmluvy pred vykonaním zmeny dodávateľa (pokiaľ Odberateľovi takéto právo nevyplýva zo Zmluvy alebo príslušných právnych predpisov), vypovedanie alebo iné ukončenie splnomocnenia udeľeného Dodávateľovi na účely zmeny dodávateľa a/alebo na účely ukončenia zmluvy o združenej dodávke elektriny s pôvodným dodávateľom elektriny, odvolanie výpovede alebo iného ukončenia zmluvy o združenej dodávke elektriny s pôvodným dodávateľom elektriny (ďalej len „povinnosť poskytnutia súčinnosti“). Ak Odberateľ poruší svoju povinnosť poskytnutia súčinnosti a/alebo svojim konaním, nekonaním či opomenutím oddialí či zmaří proces zmeny dodávateľa a začatie dodávky elektriny na základe tejto Zmluvy, takéto konanie sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a Dodávateľ je oprávnený požadovať od Odberateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 150 eur za každé odberné miesto a Odberateľ je povinný takúto zmluvnú pokutu zaplatiť. Povinnosť poskytnutia súčinnosti podľa tohto bodu Zmluvy nadobúda účinnosť dňom podpisu Zmluvy oboma zmluvnými stranami. Dodávateľ je oprávnený okrem zmluvnej pokuty podľa tohto bodu Zmluvy požadovať od Odberateľa aj náhradu škody presahujúcu zmluvnú pokutu, ktorá porušením povinnosti poskytnutia súčinnosti zo strany Odberateľa Dodávateľovi vznikla. Toto ustanovenie je účinné dňom nadobudnutia platnosti Zmluvy.

2.7. V prípade, že nedôjde k začatiu Dodávky elektriny v lehote 12 mesiacov od termínu začatia dodávky uvedeného v Zmluve alebo do 12 mesiacov od platnosti Zmluvy, ak termín začatia dodávky nie je určený, z dôvodov na strane Odberateľa, SSE má právo uplatniť si zmluvnú pokutu, ktorej výška je určená ako súčin záväzne objednaného množstva elektriny (MWh), ktorú sa Odberateľ zaviazal odobrať podľa bodu 1.1. Prílohy 7.1. písm. a) tejto Zmluvy, a ceny (EUR/MWh), kde cena je 50 % z priemernej indikovanej ceny za dodávku elektriny, ktorá je uvedená v článku 2. Prílohy 7.1. písm. a) tejto Zmluvy znížený o vyúčtovanú kumulatívnu výšku zmluvnej pokuty podľa článku 2. bod 2.6. tejto Zmluvy. Odberateľ je povinný túto zmluvnú pokutu zaplatiť. Zmluvné strany sa dohodli, že toto ustanovenie je účinné dňom podpisu tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami.

Článok 3. ŠPECIFIKÁCIA ODBERNÉHO MIESTA PRE DISTRIBÚCIU ELEKTRINY

3.1. Všetky informácie potrebné na distribúciu elektriny, ako aj technický popis meracej súpravy pre jednotlivé odberné miesta, sú

uvedené v Prílohe Technická špecifikácia odberných miest, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.

- 3.2. V prípade, že Odberateľ prevádzkuje zariadenie na uskladňovanie elektriny a/alebo poskytuje podporné služby/regulačnú elektrinu, Dodávateľ nezodpovedá za rozdiely pri vyúčtovaní ceny a/alebo regulovaných poplatkov podľa čl. 4.1. tejto Zmluvy ani za škodu Odberateľovi, pokiaľ Dodávateľ vykonal vyúčtovanie spotreby a/alebo jednotlivých zložiek ceny alebo regulovaných poplatkov podľa čl. 4.1., a to na základe dát poskytnutých na tento účel zo strany OKTE, a. s.
- 3.3. V prípade, že Odberateľ prevádzkuje zariadenie na uskladňovanie elektriny a/alebo poskytujúci podporné služby/regulačnú elektrinu si nespĺni povinnosti vyplývajúce z platnej legislatívy a Dodávateľovi v tejto súvislosti vznikne škoda, Dodávateľ má právo voči Odberateľovi si túto škodu uplatniť.

Článok 4. CENA A SPÔSOB PLATBY

- 4.1. Odberateľ sa zaväzuje elektrinu odoberať a zaplatiť Dodávateľovi za jej dodávku a prevzatie zodpovednosti za odchýlku cenu podľa tejto Zmluvy. Cena za dodávku elektriny a prevzatie zodpovednosti za odchýlku (ďalej len „Cena za dodávku elektriny“) je dohodnutá zmluvnými stranami ako cena dohodou podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách a platí pre obdobie uvedené v Prílohe Cenová ponuka/Závazná objednávka, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy. Cena za dodávku elektriny uvedená v Prílohe Cenová ponuka/Závazná objednávka je cenou silovej elektriny vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku. Regulované poplatky/ceny, t. j. cenu za distribúciu elektriny vrátane prenosu a strát pri prenose elektriny, za straty pri distribúcii elektriny, za systémové služby a za prevádzkovanie systému je Odberateľ povinný uhradiť vždy vo výške stanovenej platnými a účinnými rozhodnutiami ÚRSO (ďalej len „Regulované poplatky“) a rovnako tak je povinný uhradiť aj odvod do Národného jadrového fondu (ďalej len „odvod do NJF“) a príslušné dane. Regulované poplatky, odvod do NJF a príslušné dane budú fakturované v jednej faktúre spolu s cenou dodávky elektriny a prevzatia zodpovednosti za odchýlku. V prípade zmeny Regulovaných poplatkov, zmeny odvodu do NJF alebo zmeny alebo zavedenia nových poplatkov alebo nových daní príslušnými štátnymi orgánmi Slovenskej republiky, ktoré sa týkajú tejto Zmluvy, má Dodávateľ právo požadovať od Odberateľa ich zaplataenie a Odberateľ sa zaväzuje tieto poplatky alebo dane zaplatiť. Dodávateľ má právo požadovať od Odberateľa aj zaplataenie zvýšených nákladov, ktoré budú mať vplyv na cenu a ktoré budú zavedené ÚRSO-m alebo rozhodnutiami štátnych orgánov SR alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi SR alebo legislatívnymi aktmi Európskej únie alebo ktoré vzniknú v dôsledku pripojenia sa prevádzkovateľa prenosovej sústavy k medzinárodným platformám pre výmenu regulačnej elektriny a ktoré Dodávateľ nebude môcť ovplyvniť (napr. cenové rozhodnutia týkajúce sa nákladov na odchýlku, pripojenie SEPS k medzinárodnej platforme pre výmenu regulačnej elektriny MARI a PICASSO) alebo toto zvýšenie nákladov Dodávateľovi spôsobí samotný Odberateľ (napr. tým, že inštaluje na odbernom mieste fotovoltaickú elektrárňu, batériové úložisko, zdieľa elektrinu a pod.). Cenu Regulovaných poplatkov, odvod do NJF a cenu za Dodávku elektriny sa zaväzuje Odberateľ uhradiť spôsobom podľa Zmluvy. Ceny podľa tejto Zmluvy sú uvedené pre jednotkové množstvo MWh, a to €/MWh.
- 4.2. V prípade predĺženia platnosti Zmluvy podľa čl. 2. bod 2.1. alebo 2.2. Zmluvy sa Odberateľ zaväzuje elektrinu odoberať a zaplatiť Dodávateľovi Cenu za dodávku elektriny určenú platným a účinným Neregulovaným cenníkom dodávky elektriny pre podnikateľov a organizácie na príslušný kalendárny rok, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 4.3. Dodávateľ je povinný dodržiavať štandardy kvality dodávky elektriny vrátane ich vyhodnocovania podľa osobitného právneho predpisu vydaného ÚRSO, ktorým sa ustanovujú štandardy kvality pre dodávanú elektrinu (ďalej len „Vyhláška o štandardoch kvality“).

Kompensácia za nedodržanie dohodnutej kvality dodanej elektriny a služieb súvisiacich s dodávkou, vrátane kompenzácie za chybné alebo oneskorené vyúčtovanie platby za dodávku elektriny, bude určená vo výške a spôsobom podľa Vyhlášky o štandardoch kvality; v prípade, že Vyhláška o štandardoch kvality kompenzáciu za chybné alebo oneskorené vyúčtovanie platby za dodávku elektriny neustanovuje, Dodávateľ poskytne Odberateľovi kompenzáciu vo výške preukázaných hotových výdavkov, ktoré Odberateľovi v súvislosti s chybným alebo oneskoreným vyúčtovaním platby za dodávku elektriny vznikli. Ďalšie informácie v súvislosti s povinnosťou Dodávateľa dodržiavať štandardy kvality dodávky elektriny vrátane kompenzácie za ich nedodržanie sú bližšie špecifikované v OP.

- 4.4. **Finančná zábezpeka.** Zmluvné strany sa dohodli, že Odberateľ je povinný na písomnú výzvu Dodávateľa zložiť do 15 dní od doručenia takejto výzvy finančnú zábezpeku na splnenie alebo zabezpečenie záväzkov Odberateľa do výšky, ktorá nepresahuje tri predpokladané mesačné platby ceny za dodávku a distribúciu elektriny vrátane súvisiacich služieb podľa tejto Zmluvy. Pri skončení Zmluvy Dodávateľ vráti finančnú zábezpeku Odberateľovi najneskôr v deň poskytnutia vyúčtovania za dodávku elektriny; pritom je oprávnený započítať to, čo mu Odberateľ dlží za plnenia poskytnuté podľa Zmluvy. Nezoženie finančnej zábezpeky v lehote určenej v písomnej výzve Dodávateľa sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy.

- 4.5. **Náhrada škody.** Dodávateľ má voči Odberateľovi právo na náhradu škody, ak Odberateľ zmenil dodávateľa elektriny napriek tomu, že najneskôr ku dňu zmeny dodávateľa elektriny neukončil zmluvný vzťah zo Zmluvy uzatvorenej s Dodávateľom (SSE) alebo tento zmluvný vzťah nezanikol z iného dôvodu. Rovnako má Dodávateľ právo na náhradu škody, ak Odberateľ poruší povinnosť odoberať elektrinu počas dohodnutej doby alebo počas trvania Zmluvy. Ostatné ustanovenia Zmluvy alebo OP tým nie sú dotknuté, a teda v prípade, ak Odberateľ poruší akúkoľvek povinnosť podľa Zmluvy alebo OP a Dodávateľovi vznikne jej porušením škoda, Dodávateľ má právo si ju voči Odberateľovi uplatniť. Pre vylúčenie pochybností, ak sa kdekoľvek v tejto Zmluve alebo OP spomína právo Dodávateľa na náhradu škody, má sa tým na mysli právo na náhradu skutočnej škody ako aj ušlého zisku.

- 4.6. **Ručiteľské vyhlásenie.** Odberateľ (pôvodný odberateľ) vyhlasuje Dodávateľovi a zaväzuje sa Dodávateľovi, že v prípade, ak bez písomného súhlasu Dodávateľa vykoná prepis odberného miesta na iného odberateľa (nový odberateľ), pôvodný odberateľ ručí za všetky záväzky nového odberateľa zo Zmluvy v plnom rozsahu, vrátane prislúšenstva, všetkých zmluvných a zákonných sankcií (napr. zmluvné pokuty, zmluvné úroky z omeškania, poplatky). Dodávateľ je oprávnený domáhať sa splnenia záväzku od pôvodného odberateľa ako ručiteľa len v prípade, ak nový odberateľ nespĺnil svoj splatný záväzok v lehote splatnosti podľa Zmluvy, OP alebo vystavenej faktúry. Pôvodný odberateľ sa zaväzuje splniť splatný záväzok za nového odberateľa do 10 dní po dni, v ktorom bude pôvodnému odberateľovi doručená prvá výzva Dodávateľa na plnenie. Ručenie zaniká zánikom záväzku, ktorý je zabezpečený ručením. Ručenie však nezaniká, ak záväzok zanikol pre nemožnosť plnenia nového odberateľa (vrátane nemožnosti plnenia v dôsledku konkurzu, reštrukturalizácie, konkurzného či reštrukturalizačného konania), ak je záväzok splniteľný ručiteľom, alebo pre zánik nového odberateľa.

- 4.7. **Zmluvná pokuta.** Odberateľ je povinný odoberať elektrinu od Dodávateľa počas celého dohodnutého Zmluvného obdobia. V prípade, že Odberateľ túto povinnosť poruší, Dodávateľ má právo požadovať od Odberateľa zaplataenie zmluvnej pokuty, ktorá je zmluvnými stranami dohodnutá vo výške trojnásobku predpokladanej pomernej mesačnej platby za dodávku elektriny (bez platby za distribúciu elektriny) podľa ceny za dodávku elektriny platnej v čase uzatvorenia Zmluvy a Odberateľ je povinný túto zmluvnú pokutu SSE zaplatiť. Zaplataením zmluvnej pokuty nie dotknuté právo Dodávateľa požadovať náhradu škody spôsobenej porušením tejto povinnosti zo strany Odberateľa. Dodávateľ

je oprávnený domáhať sa náhrady škody presahujúcej zmluvnú pokutu. V prípade, že podľa platných právnych predpisov nemožno pre porušenie tejto povinnosti zmluvnú pokutu dohodnúť, nie je tým dotknuté právo Dodávateľa, požadovať od Odberateľa náhradu škody, ktorá Dodávateľovi porušením uvedenej povinnosti vznikla. Zmluvnú pokutu podľa tohto bodu Zmluvy je možné voči Odberateľovi uplatniť až po účinnosti tejto Zmluvy.

Článok 5. DODÁVKA ELEKTRINY DO HRANIČNÉHO ODBERNÉHO MIESTA

- 5.1. Na účely tejto Zmluvy sa pod pojmom „hraničné odberné miesto“ rozumie odberné miesto tvoriace rozhranie medzi regionálnou distribučnou sústavou a miestnou distribučnou sústavou. Prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy je povinný mať zriadené hraničné meracie miesto a mať uzatvorenú zmluvu o pripojení miestnej distribučnej sústavy s prevádzkovateľom nadradenej distribučnej sústavy.
- 5.2. Ustanovenia bodu 5.3. sa uplatnia v prípade, ak je Odberateľ prevádzkovateľom miestnej distribučnej sústavy a súčasne je Odberateľ dodávateľom elektriny do odberných miest pripojených do miestnej distribučnej sústavy Odberateľa a odberné miesto podľa tejto Zmluvy je hraničným odberným miestom.
- 5.3. V prípade splnenia podmienok podľa bodu 5.2. sa zmluvné strany dohodli, že:
- Odberateľ každý mesiac do 5. dňa kalendárneho mesiaca je povinný nahlásiť písomne Dodávateľovi skutočné množstvo elektriny v kWh, ktoré bolo dodané do odberných miest pripojených do miestnej distribučnej sústavy Odberateľa inými subjektmi (dodávateľmi), ako je samotný Odberateľ, a to za predchádzajúci kalendárny mesiac. Takto nahlásené množstvo musí zodpovedať nameraným údajom o spotrebe nahláseným OKTE, a. s., zo strany Odberateľa,
 - Odberateľ je povinný bezodkladne na výzvu Dodávateľa predložiť doklady, ktoré preukazujú spotrebu podľa písm. a) vyššie,
 - v prípade, že si Odberateľ nesplní povinnosť podľa písm. a) a/alebo b) a/alebo Dodávateľ zistí, že údaje nahlásené Odberateľom sú nesprávne, považuje sa to za podstatné porušenie Zmluvy a Dodávateľ má právo od Zmluvy písomne odstúpiť. Súčasne má Dodávateľ právo na náhradu škody, ktorá mu porušením povinnosti Odberateľa podľa písm. a) a/alebo b) vznikla,
 - na základe skutočne nameraných a nahlásených údajov o dodávke elektriny do odberných miest pripojených do miestnej distribučnej sústavy Odberateľa podľa písm. a) poníži Dodávateľ o tento nahlásený objem dodanej elektriny fakturovaný objem dodávky elektriny do hraničného odberného miesta Odberateľa podľa Zmluvy.

Článok 6. ZVLÁŠTNE DOJEDNANIA

- 6.1. Zmluvné strany dohodli zvláštne dojednania tejto Zmluvy v rozsahu, ako je uvedené v prílohe tejto Zmluvy.
- 6.2. Dodávateľ nezodpovedá za vzniknuté škody ani za ušlý zisk, ak je dodávka elektriny zabezpečená cez cudzie zariadenie a nedodanie elektriny je spôsobené poruchou alebo inou udalosťou na tomto zariadení. Dodávateľ tiež nezodpovedá za škody spôsobené nedodaním elektriny, ktoré vznikli pri zabezpečovaní povinnosti vo všeobecnom hospodárskom záujme v zmysle ustanovení § 24 Zákona o energetike alebo pri stavoch núdze podľa § 20 Zákona o energetike.
- 6.3. Dodávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy, ak Odberateľ má v čase trvania Zmluvy uzatvorenú aj Zmluvu, ktorej predmetom je do-

dávka elektriny do toho istého odberného miesta s iným Dodávateľom, pričom dodávka trvá alebo má trvať v rovnakom čase alebo časť rovnakého času, resp. v rovnakom období alebo časť rovnakého obdobia podľa týchto zmlúv. Uvedené neplatí, ak sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu pre súčasnú dodávku do totožného odberného miesta od viacerých dodávateľov.

Článok 7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

7.1. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú:

- Cenová ponuka/Závazná objednávka,
- Zoznam odberných miest Odberateľa,
- Obchodné podmienky dodávky elektriny pre podnikateľov a organizácie v ich platnom a účinnom znení,
- Technická špecifikácia odberných miest,
- Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu – faktúra,
- Súhrn obsahu zmluvy.

Prílohy d) a e) budú Odberateľovi zaslané bezodkladne po dni nadobudnutia účinnosti Zmluvy. Číslo Zmluvy a dátum nadobudnutia účinnosti Zmluvy bude uvedený v prílohe Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu – faktúra.

7.2. Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých každá zmluvná strana dostala po jednom vyhotovení. Zmeny a doplnky tejto Zmluvy môžu byť vykonané len písomne, a to očíslovaným dodatkom k nej a v súlade s OP s tým, že Prílohu 7.1. písm. a) je možné meniť len takým spôsobom, že ju podpíšu obe Zmluvné strany. V prípade, že bude niektoré z jednotlivých ustanovení Zmluvy považované za neplatné, nevymáhateľné či neúčinné, nebude mať táto skutočnosť vplyv na platnosť zostávajúcich ustanovení Zmluvy. Namiesto neplatného, nevymáhateľného, či neúčinného ustanovenia, bude platiť také ustanovenie, ktoré čo najviac zodpovedá zmyslu a účelu neúčinného ustanovenia.

7.3. Odberateľ má právo uplatniť reklamáciu; miesto, spôsob a lehota na uplatnenie reklamácie sú bližšie špecifikované v OP. Odberateľ je oprávnený predložiť úradu na alternatívne riešenie spor s dodávateľom, ak sa vo veci predmetu sporu uskutočnilo reklamačné konanie) a odberateľ nesúhlasí s výsledkom reklamácie alebo so spôsobom jej vybavenia. Miesto, spôsob a lehoty na uplatnenie dostupných prostriedkov na urovanie sporu sú bližšie špecifikované v OP. Informácie o právach a povinnostiach Odberateľa získka Odberateľ na webovom sídle Dodávateľa www.sse.sk.

7.4. Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že túto Zmluvu uzatvárajú po jej dôkladnom prečítaní, slobodne, na základe vlastnej vôle, vážne a nie v tiesni ani za zjavne nevýhodných podmienok, oboznámili sa s prílohami, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy, a na znak súhlasu s jej znením a so znením príloh ju podpisujú.

7.5. Nadobudnutím účinnosti tejto Zmluvy stráca platnosť predchádzajúca zmluva na dodávku elektriny pre odberné miesta uvedené v tejto Zmluve, s tým, že tie neoddeliteľné súčasti predchádzajúcej zmluvy, ktoré neboli ku dňu podpisu Zmluvy zmene- né, zostávajú v platnosti ako neoddeliteľná súčasť Zmluvy (napr. OP).

7.6. Ostatné vzťahy touto Zmluvou neupravené sa riadia Zákonom o energetike, OP a všeobecnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Zmluva sa riadi právnym poriadkom SR.

7.7. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak mal Odberateľ v čase podpisu tejto Zmluvy uzatvorenú pre rovnaké odberné miesto zmluvu o združenej dodávke elektriny za cenu regulovanú úradom, podpisom tejto Zmluvy bol vykonaný prejav vôle zo strany Odberateľa ukončiť zmluvu o združenej dodávke elektriny za cenu regulovanú úradom.

ZMLUVU DOJEDNAL (uvádza sa zástupca Dodávateľa oprávnený dojednať zmluvný vzťah):

Meno a priezvisko:

Osobné číslo: